

הכנסת העשרים וחמש

יזום : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/1631/25

הצעת חוק תאגידי מים וביו (תיקון – ביטול סמכויות גבייה ואכיפה מיוחדות), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 39 1. בחוק תאגידי מים וביו, התשס"א–2001¹, בסעיף 39, סעיף קטן (ב) – בטל.

דברי הסבר

סעיף 39(ב) לחוק תאגידי מים וביו, התשס"א–2001, מקנה לתאגידי המים סמכויות גבייה ואכיפה בהתאם לפקודת המסים (גביה), ללא צורך לנקוט בהליכי הוצאה לפועל בניגוד לתאגידים ציבוריים אחרים במדינה, לרבות חברת החשמל, חברות תקשורת, בתי חולים ועוד, שלהם לא הוקנתה סמכות דומה.

במהלך השנים הצטברו תלונות רבות של אזרחים על הפעלת אמצעי זה על ידי תאגידי המים והביו, לפעמים באגרסיביות רבה תוך הטלת ריביות נשך גם כאשר קיימת מחלוקת לגבי עצם קיום החוב או גובהו. כך קורה שאזרחים הרוצים לערער על קביעת החוב ועל דרישות הגביה מוצאים עצמם חסרי אמצעי ערעור המקובלים בהליכי הוצאה לפועל רגילים.

בנוסף לכך, הקניית הסמכות הרחבה של הגבייה והאכיפה לתאגידי המים והביו המצויים בשליטת הרשות המקומית, ולא לתאגידים ציבוריים אחרים, יוצרת אפליה בין ספקי שירות שונים, כולם שירותים חיוניים ושוויוניים לכלל האזרחים. מתן עדיפות לחברה אחת על פני האחרות אינה עולה בקנה אחד עם כללי השוויון. לפיכך, מוצע לבטל את הסעיף המקנה לתאגידי המים והביו סמכויות גבייה ואכיפה מיוחדות, ובכך להעמיד את תאגידי המים והביו במצב דומה לתאגידים אחרים אשר הליכי הגבייה והאכיפה מתבצעים על ידם בדרך הרגילה, קרי באמצעות הליכי ההוצאה לפועל.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה, על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/314/19 ; פ/783/20 ; פ/1683/23 ; פ/1080/24).

הצעת החוק זהה לפ/1080/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 454.